Resumo de Direito Previdenciário

Cesar Versatti

21 de outubro de 2026

1 Evolução Histórica e o *Welfare State*

- **Período Pré-Previdenciário:** Assistência primitiva baseada na solidariedade familiar/comunitária e caridade religiosa (sem direito subjetivo, tratada como favor ou esmola).
- **Marcos Históricos (Inglaterra):** *Statute of Laborers* (1349) e *Elizabethan Poor Law* (1601) — transição do abandono social para o controlo estatal da pobreza.
- **Mutualismo:** Surgido com a Revolução Industrial por meio de Sociedades de Socorro Mútuo (contribuição voluntária).
- **Pioneirismo Alemão (Bismarck, 1883–1889):** Criação dos seguros sociais obrigatórios (Doença, Acidentes e Velhice/Invalidez) para conter o socialismo.
- **O *Welfare State* e o Relatório Beveridge (1942):** Modelo britânico de seguridade universal "do berço ao túmulo"contra os "cinco gigantes"(indigência, doença, ignorância, miséria e desemprego).
- **Crise do *Welfare State* (Anos 1970/80):** Causada por fatores económicos (choques do petróleo de 1973/79, estagflação, desemprego estrutural), demográficos (aumento da expectativa de vida e queda da natalidade gerando descompasso atuarial/repartição simples) e ideológicos (avanço do neoliberalismo com Thatcher e Reagan, foco em desregulação e privatização).

2 Histórico Normativo no Brasil

- **Origens:** Constituição de 1824 e Decreto nº 3.724/1919 (Acidentes de Trabalho).
- **Lei Eloy Chaves (Decreto nº 4.682/1923):** Considerada o marco inicial da previdência urbana (criada para os ferroviários, estendida depois a outras categorias por meio dos IAPs).
- **Era Vargas e Ditadura Militar:** Centralização estatal na Constituição de 1934; unificação dos IAPs no INPS (Decreto-Lei nº 72/1966) e criação do SINPAS (1977).
- **Paradoxo da CF/88:** O Brasil consagrou formalmente o *Welfare State* e a Seguridade Social na Constituição de 1988 justamente quando os países centrais o debatiam. Isso exigiu reformas sucessivas (EC 20/98, EC 41/03, EC 47/05 e EC 103/2019) para conter gastos e assegurar sustentabilidade.

3 Seguridade Social (Art. 194 da CF/88)

- **O Tripé:** Saúde (Art. 196), Assistência Social (Art. 203) e Previdência Social (Art. 201).
- **Objetivos e Princípios da Seguridade (Art. 194, Parágrafo Único):**
  1. Universalidade da cobertura e do atendimento.
  2. Uniformidade e equivalência dos benefícios urbanos e rurais.
  3. Seletividade e distributividade na prestação.
  4. Irredutibilidade do valor dos benefícios.
  5. Equidade na forma de participação no custeio.
  6. Diversidade da base de financiamento (com rubricas contábeis específicas para cada área).
  7. Gestão Democrática e Descentralizada (Quadripartite): Participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo nos órgãos colegiados.

4 Diferenças Cruciais: Saúde vs. Assistência vs. Previdência

- **Saúde:** Universal e gratuita, sem exigência de contribuição prévia (SUS).
- **Assistência Social:** Voltada a quem dela necessitar (ex: BPC/LOAS), também sem caráter contributivo.
- **Previdência Social:** Regime contributivo com caráter securitário obrigatório; exige filiação e recolhimento prévio.

5 Princípios Específicos da Previdência Social

- **Contributividade e Filiação Obrigatória:** Regra geral de que não há benefício sem recolhimento prévio; a filiação decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada.
- **Solidariedade:** O sistema opera em regime de repartição simples (os ativos pagam os inativos). Não é uma caderneta de poupança individual.
- **Equilíbrio Financeiro e Atuarial (Art. 201):** Sustentabilidade atuarial e de longo prazo do sistema.
- **Precedência da Fonte de Custeio (Art. 195, §5º, CF):** Proibição expressa de criar, majorar ou estender qualquer benefício sem a indicação da correspondente fonte de custeio total prévia.

6 Regimes da Previdência Social

- **RGPS (Regime Geral de Previdência Social):** Sistema público gerido pelo INSS. Atende trabalhadores da iniciativa privada (CLT), domésticos, autônomos, rurais e segurados facultativos.
- **RPPS (Regime Próprio de Previdência Social):** Sistema público específico para servidores públicos concursados em cargos efetivos (União, Estados, DF e Municípios), gerido por cada ente federativo.
- **RPC (Regime de Previdência Complementar):** Sistema opcional para quem quer uma renda extra. Gerido por entidades fechadas (sem fins lucrativos) ou abertas (bancos e seguradoras).

7 Inscrição vs. Filiação

- **Inscrição:** O registo formal de dados no sistema (ex: CNIS ou Meu INSS).
- **Filiação:** O vínculo jurídico real que cria direitos, obrigações, garante a qualidade de segurado e a cobertura previdenciária.
  - **Filiação Obrigatória:** Ocorre de forma automática no momento em que a pessoa inicia uma atividade remunerada.
  - **Filiação Facultativa:** Ocorre por ato de vontade (após inscrição e primeiro pagamento em dia), voltada para quem não tem renda própria (ex: estudantes, donas de casa).

8 Benefícios Previdenciários: Requisitos e Carência

Para ter direito a praticamente qualquer benefício do INSS, são necessários três requisitos fundamentais:

1. **Qualidade de Segurado:** Vínculo ativo com a Previdência ou estar no Período de Graça.
2. **Carência:** Número mínimo de contribuições mensais pagas em dia.
3. **Fato Gerador:** O evento que aciona o direito (ex: idade mínima, acidente, morte).

8.1 Prazos de Carência Principais

- **12 meses:** Benefício por Incapacidade Temporária (auxílio-doença) e Incapacidade Permanente (aposentadoria por invalidez).
- **180 meses:** Aposentadoria por Idade, Especial e por Tempo de Contribuição.
- **10 meses:** Salário-Maternidade (para contribuintes individuais, facultativas e seguradas especiais).
- **24 meses:** Auxílio-Reclusão.

8.2 Isenção de Carência (Casos Especiais)

Não é exigida carência nos seguintes casos:

- Acidentes de qualquer natureza ou de trabalho.
- Doenças profissionais ou do trabalho.
- Doenças graves estipuladas em lei (ex: câncer/neoplasia maligna, HIV, alienação mental, Parkinson).
- Salário-maternidade para empregadas (CLT), domésticas e avulsas.
- Pensão por morte.

9 Aplicação Temporal e Garantias

- ***Tempus Regit Actum*:** O tempo rege o ato. A lei aplicável é aquela vigente na época em que o segurado preencheu todos os requisitos para o benefício.
- **Direito Adquirido (Art. 5º, XXXVI, CF):** Se os requisitos foram preenchidos sob a lei antiga, o direito está incorporado. Não se confunde com expectativa de direito (quando a pessoa ainda está contribuindo e faltando tempo/idade nas reformas).
- **Proibição de Retrocesso Social:** Impede a eliminação arbitrária de direitos sociais fundamentais, embora reformas previdenciárias sejam permitidas desde que respeitadas as regras constitucionais e o equilíbrio atuarial.